

1500372-95.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... consigo a droga ventilada, para fins de tráfico, não havendo se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A majorante está devidamente consubstanciada. De fato, os mesmos elementos de prova comprovam, acima de qualquer dúvida razoável, a prática do tráfico nas imediações de quadra esportiva, cuja existência foi inclusive confirmada pelo réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1500372-95.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500372-95.2022.8.26.0617 2022/000236

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CUNHA DE VASCONCELOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

BRUNO CUNHA DE VASCONCELOS, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 15.03.2022, por volta das 11h15min, na Rua Antônio Amaral Santos, próximo ao nº 216, Residencial Jatobá, nesta cidade e comarca, nas imediações de uma quadra poliesportiva, trazia consigo, sem autorização, para fins de tráfico, 14 porções de cocaína, contendo 28g; 22 pedras de crack, contendo 7g, além de 36 porções de Cannabis Sativa L, contendo 31g, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl. 77), veio aos

autos à fl. 96.

Recebida a denúncia em 22.06.2022 (fls. 97/98), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 120). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para delito do art. 28; a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante relativa à idade; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49, do Código Penal, no tocante à multa, por inconstitucional a previsão da lei de tóxicos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, negou a prática delitiva. Declarou que estava fumando "maconha" quando um adolescente, que vendia drogas na biqueira, soltou a sacola com os entorpecentes e empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos agentes. Foi abordado pelos policiais, que falsamente lhe atribuíram a propriedade dos entorpecentes, além de ter sido obrigado a confessar que estava traficando (fl. 10).

Em juízo, reafirmou que comprara uma porção de "maconha" de adolescente que estava no local, e que ali a fumaria. Com a chegada da polícia, o jovem dispensou a sacola a seu lado e fugiu. Foi preso injustamente pelos agentes, a quem não conhecia. No local existe realmente quadra esportiva (arquivo digital).

Os policiais militares FABIO DA SILVA e CARLOS EDUARDO ESTEVAM, ouvidos em juízo, em depoimentos seguros e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento no local, conhecido ponto de tráfico, prenderam o réu na posse da droga e dinheiro ventilados. Não havia mais ninguém ali. Há próximo à "biqueira" realmente uma quadra poliesportiva (arquivo digital).

O laudo de fls. 53/54 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína que, como se sabe, são drogas.

Além da negativa do réu não convencer, sua versão foi rechaçada pelo conjunto probatório, que a infirma por completo, confirmando a existência e autoria delitivas.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes conheciam o réu antes dessa abordagem, não havendo, pois, interesse dele em falsamente incriminá-lo.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a palavra dos policiais, que durante patrulhamento, visualizaram o

acusado, em conhecido ponto de tráfico, na posse de uma sacola contendo expressiva quantidade e variedade de drogas (14 porções de cocaína, contendo 28g; 22 pedras de crack, contendo 7g, além de 36 porções de Cannabis Sativa L, contendo 31g), além de R\$ 49,00 em dinheiro, elementos esses aliados às provas oral e pericial, comprovam, à saciedade, que o réu trazia consigo a droga ventilada, para fins de tráfico, não havendo se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A majorante está devidamente consubstanciada. De fato, os mesmos elementos de prova comprovam, acima de qualquer dúvida razoável, a prática do tráfico nas imediações de quadra esportiva, cuja existência foi inclusive confirmada pelo réu, que também afirmou existir ali "biqueira".

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo n. 1500566-66.2020, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 31.01.2022 e para Defesa em 15.02.2022 - fls. 123/124), não podem ser levado em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar a sua conduta social ou personalidade.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram comuns 14 porções de cocaína, contendo 28g; 22 pedras de crack, contendo 7g, além de 36 porções de Cannabis Sativa L, contendo 31g, além de quantia em dinheiro (R\$ 49,00).

A vítima é o Estado.

Favoráveis, pois, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante relativa à idade do réu, porquanto igualmente preponderantes, na forma do art. 67 do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"MENORIDADE RELATIVA E REINICIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.

(...)

9. "A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.

1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

10. Reconhecida a menoridade do paciente, bem como o fato dele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante" (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Registro que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada.

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Na última etapa, incidindo a causa de aumento do art. 40, III, majoro suas penas de um sexto, perfazendo 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso.

Não há causas de diminuição a serem consideradas.

Anoto que devido à reincidência do réu, inaplicável a minorante do § 4º do art. 33, norma que atende a todos os princípios jurídico-penais, não ofendendo a isonomia; antes, garantindo plena individualização da pena.

O regime inicial de cumprimento de pena, ante a reincidência e seu quantum, é o inicialmente fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A mera quantidade da reprimenda, além da reincidência, obstam a substituição ou concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, BRUNO CUNHA DE VASCONCELOS, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, a 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão (regime inicial fechado) e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, devendo ser observados os parágrafos 1º e 2º do art. 32 da Lei n. 11.343/06.

Decreto a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido nestes autos.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade, sendo insuficientes medidas diversas.

Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 13 de julho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA